

한국가스공사 상임감사

경고,주의,통보

제 목 통근버스 임차용역 설계 및 계약변경 부적정

관 계 부 서 ◆○○○처 ○◆부, ○○○○본부 ○●부, ◆○#○○◆본부 ○●부, ○♠기지본부 ○●부

조 치 부 서 ◆○○○처 @★부,◆○○○처 ○◆부

내 용

1. 업무 개요

◆○○○처 ○◆부는 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 ☒○ 차량관리 및 계약 체결업무를 담당하며 ☒○ 통근버스 임차용역 설계 및 발주를 수행하고 있으며, 각 기지본부 ○●부는 ○◆부의 설계내역서 및 과업내용서를 참고하여 해당 기지의 통근버스 임차용역의 발주 및 계약관리를 수행하고 있고 ☒○ 및 각 기지본부의 최근 3년 용역수행 현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】 ☒○ ○◆부 통근버스 임차용역 계약현황

(단위: 원, 부가세제외)

구분		연도	계약금액	계약기간	계약상대자	비고
☒●	주중	2021	***,***,***	2021.04.01.~2022.03.31.	○♣▣●▣○	
			,,***	2021.04.01.~2022.05.31.	○♣▣●▣○	2개월 연장
			,,***	2021.04.01.~2022.09.30.	○♣▣●▣○	4개월 연장
			,,***	2021.04.01.~2022.09.30.	○♣▣●▣○	
	,,***		2021.04.23.~2022.04.22.	(주)●☆●◆○♠		
	,,***		2021.04.23.~2023.04.22.	(주)●☆●◆○♠	1년 연장	
	,,***		2021.04.23.~2023.04.22.	(주)●☆●◆○♠		
	,,***		2021.04.23.~2023.04.22.	(주)●☆●◆○♠		
	,,***		2021.04.23.~2023.06.22.	(주)●☆●◆○♠	2개월 연장	
	,,***		2021.04.23.~2023.06.22.	(주)●☆●◆○♠		
	주중	2022	***,***,***	2022.10.01.~2024.09.30.	(주)○◎△■♣○	
	주말	2023	***,***,***	2023.06.23.~2025.06.22.	☆#♠♥▽○⊗@⊗	

㊦㊧기지	2021	***,***,***	2021.08.01.~2022.07.31.	▲■▲♠○#	
	2022	***,***,***	2022.08.01.~2023.07.31.	㊦○#㊧▽㊧	
	2023	***,***,***	2023.08.01.~2024.07.31.	㊦○◆△㊦■◆⊗	
㊦♠기지	2021	***,***,***	2021.05.01.~2022.04.30.	☆#♠▽○⊗@⊗	
	2022	***,***,***	2022.05.01.~2023.04.30.	☆#♠▽○⊗@⊗	1년 연장
		,,***	2022.05.01.~2023.04.30.	☆#♠▽○⊗@⊗	유류비조정(1차)
		,,***	2022.05.01.~2023.04.30.	☆#♠▽○⊗@⊗	유류비조정(2차)
	2023	***,***,***	2023.05.01.~2024.04.30.	▽@■◎㊦■	
㊦○기지	2021	***,***,***	2021.07.01.~2022.06.30.	◆♣□▽㊦▽	
	2022	***,***,***	2021.07.01.~2023.06.30.	◆♣□▽㊦▽	1년 연장
	2023	***,***,***	2023.07.01.~2024.06.30.	㊦○◎▲㊦★♣	

※ 출처: 확인서 "통근버스 임차용역 설계 및 계약관리에 관한 건(㊦○ 및 각 기지본부)"

2. 유류비 부가세 중복계상

가. 관계규정 및 판단기준

용역 원가계산 시에는 「(계약예규)예정가격작성기준」 제4절 및 제5절에 따라 비목별로 구분하여 설계하여야 하고, 통근버스 임차용역의 설계내역서 유류비는 오피넷(▼㊧○♣공사 유가정보 사이트)의 유가를 기준으로 설계하고 있으며 오피넷 유가는 부가세가 포함된 금액으로 유가정보를 나타내고 있다.

한편, 「부가가치세법」 제29조 제3항에 따르면 재화의 공급가액은 대금, 요금, 수수료, 그 밖에 어떤 명목이든 상관없이 공급받는 자로부터 받는 금전적 가치가 있는 모든 것을 포함하되, 부가가치세는 포함하지 아니한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

㊦○ 및 각 기지본부는 통근버스 임차용역 설계내역서 작성 시 오피넷 유가 정보는 부가세가 포함된 금액이므로 설계내역서 유류비 항목의 금액은 부가세를 제외한 단가(유류비단가/1.1)로 반영하였어야 하나 오피넷의 유류비를 그대로 적용하면서 설계내역서 총괄표의 부가세(총 공급가×10%)와 중복계상 되어

【표 2】과 같이 용역비가 과다 계상 되었다.

또한 본 용역은 제한경쟁, 총액입찰 건으로 계약내역서에는 유류비 비목에 대한 구분이 되어 있지 않아 정확한 과 지급 내역을 산출할 수 없기 때문에, 과다 산정된 금액에 대한 정정 및 환수가 어려운 상황이다.

【표 2】 유류비 부가세 중복계상에 따른 과계상액

(단위: 원, 부가세제외)

구분		연도	계약금액 [A]	부가세 정정금액 [B]	과계상액* [A-B]	비고
☒●	주중	2021	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공
	주말		***,***,***	***,***,***	** ,***,***	준공
	주중	2022	***,***,***	***,***,***	** ,***,***	준공
	소 계				** ,***,***	
⊖□기지	2021	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공	
	2022	***,***,***	***,***,***	** ,***,***	준공	
	소 계				** ,***,***	
⊖♠기지	2021	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공	
	2022	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공	
	2023	***,***,***	***,***,***	*,***,***	미준공	
	소 계				** ,***,***	
⊖●기지	2021	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공	
	2022	***,***,***	***,***,***	*,***,***	준공	
	2023	***,***,***	***,***,***	*,***,***	미준공	
	소 계				*,***,***	
합 계				** ,***,***		

* 과계상액은 계약내역서 비목이 구분되지 않아 설계내역서의 부가세 정정 추정가격×낙찰률로 개략산출
 ※ 출처: 확인서 “통근버스 임차용역 설계 및 계약관리에 관한 건(☒● 및 각 기지본부)”

3. 계약기간 변경계약 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

통근버스 임차용역은 발주 시 임차용역 특수조건(이하 “특수조건”)을 작성하여 계약체결 중이며 특수조건¹⁾ 제3조(계약기간) 제3항에 따르면 “계약종료 전 발주자의 요청이 있어 쌍방이 합의하는 경우(1회에 한함) 계약기간을 최고 12

1) 특수조건은 ◆○#目◆본부의 조항 기준이며 각 기지별로 조항은 다르나 내용은 동일함

개월까지 연장 할 수 있다”라고 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

특수조건에서 명시하는 계약기간 연장은 전년도 계약조건을 동일하게 하여 계약기간을 최고 12개월까지 연장할 수 있다는 조건이나, ◆○#㉮◆본부 ⊖●부에서는 2022년에 2021년 계약을 연장을 하면서 【표 3】 과 같이 계약내역을 변경하여 총액기준 **,***,***원(부가세포함)을 증액하여 변경계약을 체결하였다.

【표 3】 ◆○#㉮◆본부 계약연장 시 계약조건 변경내역

(단위: 원, 부가세제외)

구분	2021년 계약내역	적정 변경계약	실제 변경계약	차액 [B-A]
		2022년 계약내역 [A]	2022년 계약내역 [B]	
기사 월임금	*, ***, **	좌동	*, ***, **	-
유류비	*, **	좌동	*, **	-
차량 내용년수	*년	좌동	*년	-
총 계약금액	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **

※ 출처: 확인서 “통근버스 임차용역 설계 및 계약관리에 관한 건(◆○#㉮◆본부)”

4. 유류비 변동에 따른 계약변경 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 「국가계약법 시행령」 제64조 및 시행규칙 제74조의 규정에 정한 바에 의하며 계약일로부터 90일이상 경과하고 동시에 조정률이 입찰일로부터 100분의 3이상 증감된 때와, 공사계약의 경우 특정규격의 자재(해당 공사비를 구성하는 재료비·노무비·경비 합계액의 100분의 1을 초과하는 자재)별 가격변동으로 인하여 입찰일 기준 가격증감률이 100분의 15이상인 때에 시행한다고 명시되어 있다.

또한 특수조건 제5조(임차료) 제5항에 따르면 “물가변동으로 인한 운행요금

의 조정이 필요할 경우 ‘발주자’와 ‘계약상대자’는 상호 협의하여 변경조정을 할 수 있으며 계약체결당시 유류비 단가가 ±10% 변동 시 상호 협의하여 조정할 수 있다”라고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 계약 특수조건의 유류비 변동에 따른 계약변경은 「국가계약법 시행령」 제64조 및 시행규칙 제74조, 「용역계약일반조건」 제15조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정 조항에 추가하여 규정된 특칙에 해당되며, 유류비 변동에 따른 발주처와 계약상대자의 이익을 보장하고자 하는 목적이 있다.

그러나 ☒● 및 각 기지본부의 유류비 관련 계약관리 현황을 살펴본 결과 【표 4】 과 같이 유류비 상승에 대한 계약상대자의 요청 및 계약변경 사례는 있었으나 유류비 하락에 따른 발주처의 요청으로 체결된 계약변경 사례는 없었다.

【표 4】 유류비 변동 및 계약변경 현황

(단위: 원, 부가세포함)

구 분	연도	유류비 단가		계약상대자	계약변경 시행	비고
		계약단가	준공시			
●○□○본부	2021	*,***/ℓ	*,***/ℓ	▲■▲♠●#	X	유류비 상승
	2022	*,***/ℓ	*,***/ℓ	●#▯▽▯	X	유류비 하락
⊖♠□○본부	2022	*,***/ℓ	*,***/ℓ	▽@■◎⊖▯	○ (증 *,**,***)*	유류비 상승
◆○#▯◆본부	2021	*,***/ℓ	*,***/ℓ	◆♣□▽ ⊖▽	X	유류비 상승
	2022	*,***/ℓ	*,***/ℓ	◆♣□▽ ⊖▽	X	유류비 하락

* 계약상대자의 지속된 요구 및 국민신문고 민원으로 계약변경 시행

※ 출처: 확인서 “통근버스 임차용역 설계 및 계약관리에 관한 건(각 기지본부)”

그리고 해당 특칙은 계약상대자와 발주처간의 협의가 이루어져야 하는 바, 실제로 단기간에 지속적으로 변동이 있는 유가의 특성을 고려할 때 양사의 의견이 일치되어 계약변경으로 이루어지기 어려운 실효성이 부족한 조항이며,

「국가계약법 시행령」 제64조 제6항에서 규정하는 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 유류비 변동에 따른 계약금액 조정이 포함되어 있기 때문에 실제적으로 해당 특칙은 불필요 하다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆○○○처 ○◆부, ○○□○본부·○♠□○본부·◆○ # ▮◆본부 ○●부는 “유류비 부가세 중복계상”과 관련하여 감사의견에 동의하였으며 향후 발주 시 유류비 부가세 산출내역서를 수정 반영하여 발주하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, ◆○ # ▮◆본부 ○●부는 “계약기간 변경계약 부적정”에 관하여 ○●도는 우리공사의 통근버스 임차용역 설계내역에 따른 용역비는 ○●지역 물가와 맞지 않아 재계약시 인건비를 증액한 것이라고 답변하였다.

그러나 설계용역비가 ○●지역 물가 수준에 맞는지 아닌지는 입찰공고 후 유찰시 고려할 사안이며 계약연장 시 계약상대자가 용역비 증액 요청으로 재계약 불가 통보를 할 경우에는 신규 발주를 하였어야 함이 타당하다.

조치할 사항

◆○○○처장은

- ① 유류비 항목 검토를 미흡하게 하여 용역비를 과다 산정한 담당자에 주의조치 하시고, (주의)
- ② 유류비 항목 검토를 미흡하게 하여 용역비를 과다 산정하고, 계약연장 시 계약조건을 변경하여 약 ***** 원을 증액 계약변경 한 담당자에 경고조치 하시기

바라며, (경고)

③ 유류비 변동에 따른 계약금액 조정가능 조항의 삭제여부를 검토하시어 신규
발주시 반영하시기 바랍니다. (통보)

[관련자-경고]

◆○#㉔◆본부 ⊖●부 KES(사번 : WTXOWXBW) (현 ◆○#㉔◆본부 ⊖●부)

[관련자-주의]

⊖♠기지본부 ⊖●부 CNQ(사번 : IVUUEWHE) (현 ⊖♠기지본부 ⊖●부)

●○○■○본부 ⊖●부 GOL(사번 : XIUQLPLU) (현 ●○○■○본부 ⊖●부)

◆⊖○○♣처 ①◆부 WPV(사번 : PCSIRFDT) (현 ◆▽♥⊗△@▼★◆ ⊖●부)

◆⊖○○♣처 ①◆부 NSL(사번 : ULEDJBWK) (현 ■△■△●㉔처 #▽♥♥△♥부)

[관련부서]

◆⊖○○♣처 ①◆부 (통보)